

한국농어촌공사 감사

[주의] 요구

제 목 중소기업자간 경쟁제품 구입 시 직접생산 확인 소홀

해 당 부 서 ☆☆☆☆본부

조 치 부 서 □□□□처

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆본부는 수탁사업 시행에 필요한 자재 및 농업기반시설물 유지관리 등에 필요한 물품 중 수의계약 조건에 해당하는 물품은 수의계약으로 구매하고 있다.

2. 판단기준

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」(이하 “판로지원법”이라 한다) 제9조(직접생산의 확인 등) 제1항 및 같은 법 시행령 제10조(직접생산의 확인 등)에 따르면 공공기관의 장은 중소기업자간 경쟁제품¹⁾에 대하여 경쟁 또는 수의계약의 방법으로 추정가격 1천만 원 이상의 제품조달계약을 체결하려면 그 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하되, 중소벤처기업부장관이 직접생산을 확인한 서류(이하 “직접생산확인증명서”라 한다)를 발급한 경우에는 해당 증명

1) 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제6조(중소기업자간 경쟁제품의 지정)에 따라 중소벤처기업 부장은 중소기업자가 직접 생산·제공하는 제품으로서 판로 확대가 필요하다고 인정되는 제품을 중소기업자간 경쟁 제품으로 지정

서로 직접생산을 확인하도록 되어 있다.

따라서 계약업무 담당자는 추정가격 1천만 원 이상의 중소기업자간 경쟁제품을 체결하고자 할 경우 그 중소기업자의 해당 물품의 직접생산 여부를 직접확인하거나 해당 물품에 대한 직접생산확인증명서를 소지한 자와 계약을 체결하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ☆☆☆☆본부는 [표]와 같이 ‘㉠㉠㉠㉠ ㉡㉡㉡㉡㉡ 종합개발사업 시설물설치 조경공사’, ‘㉢㉢㉢㉢ ㉣㉣㉣㉣㉣ 자율개발사업 마을내 환경정비 마을안내판 제작설치’ 계약을 체결하면서 해당 구매물품 ‘조형물’, ‘안내판’이 중소기업자간 경쟁제품으로 1천만 원을 초과함에도 해당 물품의 직접생산 여부를 직접확인하거나 해당 물품에 대한 직접생산확인증명서를 확인하지 않고 구매하여 해당 물품의 직접생산 여부가 증명되지 않은 업체와 수의계약을 체결하였다.

[표] ☆☆☆☆본부 중소기업자간 경쟁제품 구매내역

(단위: 원)

구분	계약기간	발주일	계약금액	계약상대자	세부품명	직접생산확인증 명서 보유

자료: ☆☆☆☆본부 제출자료 재구성

그 결과 중소기업자간 경쟁제품의 직접생산 여부가 확인되지 않은 업체와 수의계약을 체결하여 중소기업제품 구매를 촉진하고 판로를 지원하는 판로지원법의 법령 취지를 저해하였다.

4. 관련부서 의견

☆☆☆☆본부는 감사지적사항에 대하여 이견이 없으며, 업무 담당자의 관련 규정 미숙지로 발생한 건으로 향후 직원 교육을 실시하고, 중소기업자간 경쟁제품 발주시 직접생산확인 여부 검토를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 주의

사장(□□□□처장)은 중소기업자간 경쟁제품의 직접생산 여부가 확인되지 않는 업체와 수의계약을 체결하여 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」을 준수하지 않는 등 업무를 소홀히 한 책임을 물어 ☆☆☆☆본부 0급 ㉞ ㉞(現 00000개발원)에게 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다.(주의)